



ZMLUVA č. ZO/2025OP26359-2
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ONLINE PORADCA

uzatvorená s poukazom na ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, na zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a na ďalšie príslušné právne predpisy

medzi

čl. I.
Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ /1./: Obchodné meno: **MG LEGAL s.r.o.**
Korešpondenčná adresa: **Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice**
Konajúci: **JUDr. Maroš Gondek, konateľ**
IČO: **53549996**
DIČ: **2121410236**
IČ DPH: **SK2121410236**
Sídlo: **Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice**
Emailové spojenie: **office@mglegal.sk**
Telefonický kontakt: **0908 087 297**

(ďalej len „**poskytovateľ** /1./“ alebo aj „**advokátska kancelária**“)

1.2. Poskytovateľ /2./: Obchodné meno: **osobnyudaj.sk, s.r.o.**
Korešpondenčná adresa: **Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice**
Konajúci: **Ing. Tomáš Dopirák, konateľ**
JUDr. Jakub Pavčík, konateľ
IČO: **50528041**
DIČ: **2120357041**
IČ DPH: **SK7120001878**
Sídlo: **Mlynské Nivy 5, Bratislava 821 09**
Emailové spojenie: **pravne@osobnyudaj.sk**
Telefonický kontakt: **02 / 800 800 80**

(ďalej len „**poskytovateľ** /2./“ alebo aj „**spoločnosť osobnyudaj.sk**“)

1.3. Objednávateľom: Obchodné meno: **Materská škola, Ul. SNP 14, Modra**
Sídlo: **Ul. SNP 14 , 900 01 , Modra**
Konajúci: **PaedDr. Beata Kozmonová**
IČO: **30864411**
DIČ: **2022204921**

(ďalej len „**objednávateľ**“ alebo „**klieň**“)

(poskytovatelia a objednávateľ ďalej spoločne tiež ako „**zmluvné strany**“)



čl. II.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

- 2.1.** Poskytovateľ /1./ je advokátska kancelária evidovaná v zozname Slovenskej advokátskej komory, ktorá poskytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a ostatných príslušných predpisov, v rámci celého územia Slovenskej republiky. V mene advokátskej kancelárie koná jej konateľ a advokát, JUDr. Maroš Gondek, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7907.
- 2.2.** Poskytovateľ /2./ je obchodná spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je autorom a zároveň prevádzkovateľom online rozhrania poradca.osobnyudaj.sk
- 2.3.** Ak v zmluve výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa pod pojmom:
- 2.3.1. právne služby:** služby, ktoré v zmysle príslušných právnych predpisov môže na území Slovenskej republiky poskytovať sústavne a za odplatu advokát, a to najmä poskytovanie právnych rád, vypracovanie právnych analýz, spisovanie listín o právnych úkonoch, zastupovanie osôb pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými subjektmi, a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.
- 2.3.2. online rozhraním:** webové sídlo prevádzkované spoločnosťou osobnyudaj.sk, ktoré je dostupné na internete prostredníctvom domény www.poradca.osobnyudaj.sk, ktoré umožňuje klientovi prístup k službám, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 2.4.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky advokátskej kancelárie, zverejnené v online rozhraní, ktoré upravujú ďalšie práva a povinnosti advokátskej kancelárie a klienta v súvislosti s poskytovaním objednaných právnych služieb, ako aj niektoré aspekty spôsobu ich poskytovania. Klient vyhlasuje, že sa pred podpísaním tejto zmluvy oboznámil so znením Všeobecných obchodných podmienok a súhlasí s nimi.

čl. III.

Predmet zmluvy

- 3.1.** Predmetom tejto zmluvy je záväzok advokátskej kancelárie, poskytnúť klientovi ním požadované právne služby v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, a to oproti záväzku klienta zaplatiť advokátskej kancelárii za poskytnuté služby odplatu dohodnutú touto zmluvou. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok spoločnosti osobnyudaj.sk, umožniť klientovi ako aj advokátskej kancelárii, prístup do online rozhrania a zabezpečiť jeho funkčnosť.
- 3.2.** Advokátska kancelária sa zaväzuje poskytnúť klientovi objednané služby podľa tejto zmluvy riadne, odborne a včas.
- 3.3.** Klient zaväzuje advokátskej kancelárii za poskytnutie objednaných služieb zaplatiť odmenu dohodnutú v tejto zmluve riadne a včas.

čl. IV.

Rozsah a spôsob poskytovania objednaných služieb

- 4.1.** Objednaná služba oprávňuje objednávateľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, požadovať od advokátskej kancelárie poskytnutie právnych služieb, a to podľa konkrétnych zadaní a dotazov objednávateľa, ktoré je objednávateľ oprávnený advokátskej kancelárii zadať prostredníctvom online rozhrania.



- 4.2. Objednaná služba sa objednávateľovi poskytuje v časovo neobmedzenom rozsahu, t.j. mesačná odmena je fixná, bez ohľadu na rozsah a množstvo poskytnutých právnych služieb a počet hodín, ktoré si poskytovanie právnych služieb v konkrétnom kalendárnom mesiaci vyžiadalo. Advokátska kancelária nemá nárok na vyššiu sumu mesačnej odmeny ako tá, ktorá je uvedená v článku V. tejto zmluvy ani v prípade neprimerane vysokého rozsahu poskytovaných právnych služieb a nie je za žiadnych okolností oprávnená, túto sumu jednostranne navýšiť.
- 4.3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, z dôvodu objektívnej možnosti plniť túto zmluvu zo strany advokátskej kancelárie, ako aj z dôvodu zabezpečenia kvalitných právnych služieb, že v prípade, ak rozsah poskytnutých právnych služieb presiahne v rámci jedného kalendárneho mesiaca 10 hodín, môžu zmluvné strany pristúpiť k rokovaniu o výške mesačnej odplaty, avšak akákoľvek jej zmena je možná výlučne na základe vzájomnej dohody strán, t.j. zvýšenie odplaty nie je možné na základe jednostranného rozhodnutia advokátskej kancelárie, pričom zároveň zmluvné strany prehlasujú, že zvýšenie odplaty nie je povinné a objednávateľ nie je povinný, akceptovať návrh advokátskej kancelárie na zvýšenie odplaty. V prípade, ak nastane situácia podľa prvej vety tohto bodu (t.j. prekročenie rozsahu právnych služieb v rámci jedného kalendárneho mesiaca) a zmluvné strany sa nedohodnú na úprave mesačnej odplaty, je advokátska kancelária oprávnená, odstúpiť od tejto zmluvy, nakoľko s ohľadom na výšku mesačnej odplaty a rozsah poskytovaných právnych služieb, môže byť na strane advokátskej kancelárie podstatne sťažené poskytovanie kvalitného a časovo dostupného právneho poradenstva.
- 4.4. Ak sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú inak, objednaná služba nezahŕňa:
- 4.4.1. osobné stretnutia zmluvných strán a osobnú účasť advokátskej kancelárie pri rôznych úkonoch,
 - 4.4.2. zastupovanie klienta v súdnych konaniach,
 - 4.4.3. cestovné náhrady advokátskej kancelárie, ak by boli potrebné a vopred odsúhlasené zo strany klienta.
- 4.5. Advokátska kancelária môže objednávateľovi v prípade jeho záujmu poskytnúť aj služby vymedzené v bode 4.4. tohto článku zmluvy, avšak výlučne na základe osobitnej písomnej dohody zmluvných strán.
- 4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že advokátska kancelária je oprávnená vyžadovať pre riadne plnenie tejto zmluvy plnú súčinnosť zo strany objednávateľa. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje najmä:
- 4.6.1. poskytnúť na požiadanie, ktoré môže byť vznesené akoukoľvek preukázateľnou formou (primárne prostredníctvom online rozhrania) tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre advokátsku kanceláriu na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy,
 - 4.6.2. že bude informovať advokátsku kanceláriu o všetkých zmenách a skutočnostiach dôležitých pre plnenie povinností advokátskej kancelárie, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.

čl. V.

Odplata a platobné podmienky

- 5.1. Za poskytnutie objednanej služby podľa tejto zmluvy prináleží advokátskej kancelárii odplata vo výške: **100,- EUR** (slovom: jednosta eur), a to za každý mesiac trvania tejto zmluvy. Uvedená suma je sumou bez DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve. Ku dňu uzatvorenia zmluvy tak mesačná odplata pozostáva zo sumy uvedenej vyššie a zo sadzby DPH : 23,- EUR, t.j. odplata vrátane DPH je 123,- EUR.
- 5.2. Objednávateľ je povinný odplatu za objednanú službu podľa predošlého bodu advokátskej kancelárii uhradiť bezhotovostným prevodom na základe faktúry, ktorú advokátska kancelária vystaví a doručí objednávateľovi vždy najneskôr do 5. dňa v mesiaci, za ktorý je odplata účtovaná; v prípade, ak sa objednaná služba v prvom



mesiaci trvania zmluvy začala poskytovať po 5. dni v kalendárnom mesiaci, prvá faktúra bude objednávateľovi vystavená a doručená do 5. dňa odo dňa uzatvorenia zmluvy.

- 5.3.** Objednávateľ podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) súhlasí s tým, že advokátska kancelária bude zasielať elektronické faktúry za objednané služby vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu objednávateľa.
- 5.4.** Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.
- 5.5.** Elektronická faktúra je faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti stanovené zákonom.
- 5.6.** Objednávateľ súhlasí, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručení po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ neobdrží elektronickú faktúru v obvyklom čase, je povinný oznámiť túto skutočnosť advokátskej kancelárii.
- 5.7.** Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť advokátskej kancelárii zmenu e-mailovej adresy prípadne akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na doručovanie elektronickej faktúry podľa týchto podmienok.
- 5.8.** Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy a udeľuje sa na dobu neurčitú. Objednávateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou advokátskej kancelárii.
- 5.9.** Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený jedenkrát ročne upraviť cenu za poskytované služby o mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Upravená cena sa uplatní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti objednávateľovi.
- 5.10.** Splatnosť fakturovanej odplaty je dojednaná na 15 dní od doručenia faktúry.

čl. VI.

Prevádzka online rozhrania

- 6.1.** Spoločnosť osobnyudaj.sk je prevádzkovateľom online rozhrania na doméne poradca.osobnyudaj.sk
- 6.2.** Spoločnosť osobnyudaj.sk sa zaväzuje, že zriadi klientovi užívateľský účet v online rozhraní, prostredníctvom ktorého bude klientovi umožnené, kontaktovať advokátsku kanceláriu, objednávať právne služby, ako aj zasielať advokátskej kancelárii akékoľvek požiadavky, otázky a dopyty.
- 6.3.** Po prihlásení sa do užívateľského účtu:
- a) je klient oprávnený, zasielať advokátskej kancelárii objednávky právnych služieb (otázky, požiadavky, dopyty),
 - b) má klient k dispozícii všetky dokumenty, ktoré pre neho boli advokátskou kanceláriou počas platnosti tejto zmluvy, vypracované,
 - c) má klient k dispozícii všetky svoje požiadavky, dotazy a otázky zaslané advokátskej kancelárii, ako aj odpovede na nich.
- 6.4.** Služby podľa tohto článku poskytuje spoločnosť osobnyudaj.sk klientovi bezodplatne.

čl. VII.

Služby poskytované spoločnosťou osobnyudaj.sk



- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď bude advokátskej kancelárii doručená požiadavka klienta, predmetom ktorej nebude požiadavka na poskytnutie právnych služieb, ale iných ako právnych služieb (napr. konzultačné alebo poradenské služby v inej oblasti ako právnej, príprava interných smerníc a podobne), advokátska kancelária nie je povinná, túto požiadavku klienta vybaviť, t.j. nie je povinná poskytnúť službu, ktorá nemá charakter právnej služby.
- 7.2. V prípade požiadavky klienta podľa bodu 7.1. tohto článku, sa zmluvné strany dohodli, že advokátska kancelária, je oprávnená požiadavku klienta postúpiť spoločnosti osobnyudaj.sk, za účelom jej vybavenia spoločnosťou osobnyudaj.sk. Klient vyhlasuje, že súhlasí s postupom advokátskej kancelárie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu a s tým, aby bola jeho otázka vrátane poskytnutých údajov a informácií, v celom rozsahu sprístupnená spoločnosti osobnyudaj.sk.
- 7.3. V prípade, ak v dôsledku postupu podľa bodu 7.1. a 7.2., spoločnosť osobnyudaj.sk, poskytne klientovi akékoľvek služby alebo poradenstvo, nemá spoločnosť osobnyudaj.sk vo vzťahu ku klientovi nárok na žiadnu odmenu ani inú formu odplaty. Činnosť spoločnosti osobnyudaj.sk a prípadné služby ňou poskytnuté podľa tohto článku, nemajú vplyv na počet spotrebovaných kreditov.

čl. VIII. Mlčanlivosť

- 8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy dozvedia, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zamestnancov zmluvných strán a ostatné osoby, ktoré pri plnení tejto zmluvy použili.
- 8.2. Ďalšie podrobnosti o zachovávaní mlčanlivosti upravujú Všeobecné obchodné podmienky.

čl. IX. Doba trvania zmluvy

- 9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 9.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zmluvná strana môže ukončiť zmluvu výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, a to tak, že výpoveď zo strany objednávateľa musí byť doručená druhej zmluvnej strane v lehote najskôr 30 dní pred uplynutím výročia účinnosti tejto zmluvy a najneskôr v deň zročnosti zmluvy. Výpovedná lehota sú 3 kalendárne mesiace počítané od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 9.4. V prípade zániku zmluvy voči niektorej zo zmluvných strán zmluva zanikne ako celok, vo vzťahu k všetkým zmluvným stranám, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.5. Ostatné dôvody zániku zmluvy upravujú Všeobecné obchodné podmienky a/alebo príslušné právny predpisy.



čl. X.
Záverečné ustanovenia

- 10.1.** Všetky vzájomné nároky zmluvných strán musia byť uplatnené preukázateľne doporučeným listom, pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak. Písomnosť sa považuje za doručení dňom jej prevzatia, potvrdeného doručenia, bezdôvodného odmietnutia jej prevzatia alebo okamihom vrátenia sa písomnosti späť ako nedoručenej bez ohľadu na dôvod nedoručenia, pokiaľ bola písomnosť správne zasielaná na poslednú oznámenú adresu jej adresáta. Rozhodujúcim pre doručenie je okamih, ktorý nastane najsôr.
- 10.2.** Ak zo zmluvy výslovne nevyplýva inak, akékoľvek iné zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou a schválené podpisom všetkých zmluvných strán. Takéto dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okamihom ich účinnosti.
- 10.3.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú aj Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú tiež zverejnené v online rozhraní.
- 10.4.** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou a Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
- 10.5.** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli mu, súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 10.6.** Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.

V Košiciach, dňa

V Bratislave, dňa

Poskytovateľ /1./:

Poskytovateľ /2./:

MG LEGAL s.r.o.

osobnyudaj.sk, s.r.o.

V, dňa

Objednávateľ:

Materská škola, Ul. SNP 14, Modra